

ANEXO IV

Haidevalda Cristina Sampaio Lopes
Respondente e Suboficial
2º Tânelionato de Notas
Caldas Novas - GO

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 25/09/2004 às 16:00, em segunda convocação.

Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano 2004(dois mil e quatro), reuniram-se os condôminos do Condomínio Residencial Village Thermas das Caldas, contando com a presença dos representantes das unidades autônomas, elencados em lista de presença anexa a qual passa a fazer parte desta ata. Os presentes indicaram o SR. WASHINGTON JOSÉ DE LIRA – CASA 081 - PITANGUEIRAS, para presidir os trabalhos e o SR. JOSÉ HENRIQUE NUNES DA SILVA (REP. JH GERENCIAMENTO) para secretariar. Abertos os trabalhos o Sr. Presidente fez a leitura do Edital de Convocação, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Discutir e votar o uso da área verde do condomínio como está ou o retorno ao projeto inicial; 2) Assuntos Gerais de interesse dos condôminos. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente informou aos presentes que a convocação desta assembléia decorreu de ação judicial perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Caldas Novas, referente ao processo nº 3.694/2003, através do qual o condômino João Vieira Neto via de ação de obrigação de fazer requer do condomínio as seguintes medidas: 1) Desobstrução dos passeios públicos; 2) Remoção de cercas e muros; 3) Desobstrução total da área verde que confronta as unidades residências. Com a palavra, a Síndica informou que com relação aos itens 1 e 2 providencias tem sido tomadas pela administração do condomínio para a desobstrução dos passeios públicos, restando apenas alguns para serem desobstruídos e as cercas vivas quase na totalidade já foram adequadas na altura de 1,5m aprovada em assembléia. Informou também aos presentes do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, dado, para que se junte ao processo a manifestação da maioria dos condôminos, autorizando o uso da área verde objeto da convocação. Prosseguindo o Sr. Presidente franqueou a palavra aos presentes para se manifestarem a respeito do assunto. Na oportunidade condôminos diversos, integrantes de varias etapas, manifestaram repúdio e discordância com a pretensão do condômino João Vieira Neto, caracterizada na proposta, julgada pelos presentes incabível e desnecessária, uma vez que, no entendimento de todos não causa a dita área verde, na forma em que se encontra, nenhum prejuízo ao condomínio. O condômino da casa 20 – Orquídeas demonstrou sua surpresa pelos transtornos causados, os quais resultaram em despesas para o condomínio e condôminos que tiveram de se deslocar até aqui, além de ocupar a Justiça já tão sobrecarregada, para reafirmar a vontade de todos já anteriormente manifestada. Colocado em votação, a Assembléia se manifestou pela permanência dos jardins na área verde que confronta as unidades residenciais, porque esses jardins estão sendo cultivados desde a implantação do condomínio, em partes iguais por

IV. 2

Haidevalda Cristina Sampaio Lopes

Respondente e Suboficial

2º Tabelionato de Notas

Caldas Novas - GO

todos os condôminos, inclusive o requerente. A manutenção dos jardins na forma em que se encontram e dentro da previsão de não utilização de muros e alambrados, garantem a segurança, privacidade e sossego, buscados pelos condôminos na aquisição da unidade residencial (casa de campo). Os condôminos entenderam que a construção de calçada como requerida na ação judicial, além de destruir a área verde, prejudica o sossego, tranquilidade e segurança dos condôminos. Após esclarecimentos diversos o tema: Desobstrução da área verde que confronta as unidades residências, foi colocado em votação, tendo obtido unanimidade dos condôminos presentes em condição de voto, a decisão de manter o cultivo dos jardins na referida área verde, ratificando o aprovado na Assembléia de constituição do condomínio que assim prevê: CAPÍTULO III – DOS DIREITOS E DEVERES E PROIBIÇÕES DOS CONDÔMINOS, ART. 11, ÍTEM “b” – Obedecendo o alinhamento dos marcos e divisas da fração ideal poderá unicamente plantar e cultivar uma cerca viva não sendo permitida a edificação de muro divisório em alvenaria. Um dos condôminos presentes lembrou que na Assembléia de 25/01/2003 a manutenção dos jardins também foi aprovada permanecendo a restrição da construção de muro divisório em alvenaria, permitindo-se apenas cerca viva na altura de 1,5m conforme está previsto no Regimento Interno. Item 2) Assuntos Gerais – Os condôminos presentes da etapa Jacarandás em razão da conclusão do asfalto, solicitaram que seja feita uma vistoria pela Serra de Caldas para levantar os reparos que deverão ser feitos nas unidades em razão das trincas nas paredes e tetos. Solicitaram, também, o início da construção da guarita na portaria da etapa Jacarandás. Não havendo mais nada a tratar ou deliberar foi encerrada a Assembléia Geral sendo lavrada a ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Sr. Presidente, Sr. Secretário e demais presentes que desejarem.

Emolumentos R\$	61,00
Tx. Judiciária R\$	5,95
FUNDESP R\$	6,10
2º TABELIONATO DE NOTAS	
Caldas Novas - GO	

Caldas Novas, 25 de setembro de 2004.

- Presidente

- Secretário



SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS	
E TÍTULOS E DOCUMENTOS	
Protocolo nº	4399 fls. nº 98
Dia 28/ Setembro 12004	
Registrado nº	1833 fls. nº 236
Livro nº	131 dia 28/09/2004
Caldas Novas - GO	
Haidevalda Cristina Sampaio Lopes	
Respondente e Suboficial	